

Qual è il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento del CUP relativi all'anno 2021?

In riferimento alla richiesta sul termine per l'emissione degli avvisi di accertamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l'anno 2021, si evidenzia quanto segue. **Secondo una consolidata interpretazione dottrinale**, il CUP è assimilabile a **pagamento periodico annuale**, con conseguente applicazione della **prescrizione quinquennale** prevista dall'art. 2948 c.c., comma 4, che decorre dalla scadenza del pagamento annuale. Pertanto, gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2021 devono essere notificati **entro cinque anni dalla scadenza del pagamento dovuto**. Si segnala altresì che alcune tesi ritengono possibile estendere al CUP alcune interpretazioni giurisprudenziali relative al COSAP come corrispettivo "indennitario", con la conseguenza che il credito sarebbe soggetto a prescrizione decennale. *In questa direzione troviamo la sentenza Cassazione, sez 1., ordinanza n.9880 del 13/4/2023 che seppur in materia di Cosap, si è espressa sulla prescrizione decennale.* **Ad ogni buon conto è prudente attivare la procedura di accertamento entro il termine di 5 anni per scongiurare probabili opposizioni basate sul termine di avvio delle attività.**

